

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4435/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชร
นาย ป้าย บ่อ งเขาย้อย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 86

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พยานโจทก์ซึ่งให้จำเลยยืมอาวุธปืนที่ใช้ในการกระทำความผิดและถูกทางราชการตั้งกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนที่พยานเบิกไปใช้ประจำกายมิได้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีนี้ด้วย จึงรับฟังเป็นพยานได้ จำเลยมีเหตุขัดผลประโยชน์กับผู้ตาย จำเลยได้ขอยืมอาวุธปืนจากสิบตำรวจโทท. ไปให้คนร้ายใช้ยิงผู้ตาย และได้มอบรถยนต์ซึ่งจำเลยเคยใช้ประจำให้คนร้ายใช้เป็นยานพาหนะไปยิงผู้ตายและใช้เป็นยานพาหนะในการหลบหนีหลังจากฆ่าผู้ตายแล้ว ดังนั้นเป็นการให้การช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่คนร้ายในการกระทำความผิดก่อนกระทำความผิด และคนร้ายก็ได้ใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงผู้ตายโดยใช้รถยนต์ดังกล่าวเป็นยานพาหนะในการกระทำความผิด จำเลยจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289,

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) ประกอบมาตรา 86, 52 ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พยานโจทก์ปากสิบตำรวจโทเทเวศน์นี้เพียงแต่ถูกทางราชการตั้งกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนที่พยานเบิกไปไว้ประจำกาย มิได้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีนี้ด้วย จึงรับฟังพยานปากนี้ได้ ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายแต่อย่างใด นอกจากนี้ในตอนเกิดเหตุนายส่ง ใจหลัก ประจักษ์พยานโจทก์เบิกความยืนยันว่า คนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสองใช้รถยนต์ปิกอัพสีเขียวเป็นยานพาหนะ ครั้งแรกก่อนจะเกิดเหตุพยานกับนายสมบุญ พากันไปขออาศัยรถคันดังกล่าวเพื่อจะไปที่ห้วยโรง เพราะเห็นรถดังกล่าวจอดอยู่ปากทางหันหัวรถไปทางห้วยโรงคนขับรถไม่ตอบ แต่ได้ขับรถเคลื่อนไปข้างหน้าช้า ๆ ไปจอดบริเวณทางโค้งห่างพยานประมาณ 100 เมตร ติดเครื่องอยู่พยานกับนายสมบุญจึงนั่งรอรถโดยสารต่อมาประมาณ 10 นาทีคนร้ายก็ยิงใส่รถผู้ตายทั้งสองซึ่งแล่นสวนทางมา นอกจากนี้โจทก์มีพยานตำรวจโทไธสง ปราศจากศัตรู ขณะเกิดเหตุเป็นพนักงานสอบสวนคดีนี้มาเบิกความยืนยันว่า เมื่อได้รับแจ้งเหตุพยานกับพวกได้ออกไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืนขนาด .223 จำนวน 8 ปลอกจึงยึดเป็นของกลางตามเอกสารหมาย จ.9 หลังจากได้ยึดอาวุธปืนของสิบตำรวจโทเทเวศน์พร้อม

กระสุนปืนไปแล้วได้ส่งอาวุธปืนลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกลางไปให้ กองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจ ทำการตรวจพิสูจน์ ร้อยตำรวจเอกชัยวัฒน์ เซาว์นดี พยานโจทก์ผู้ตรวจพิสูจน์เบิกความยืนยันว่า ได้ตรวจพิสูจน์แล้วได้ทำรายงานการ ตรวจพิสูจน์ไว้ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.2 ของศาลอาญาโดยระบุว่า ปลอกกระสุนปืน ของกลางใช้ยิงจากอาวุธปืน เอช เค หมายเลข 080558 ของสืบตำรวจโทเทเวศ พยานโจทก์ทุกปากดังกล่าวมาไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน เบิกความ ประกอบด้วยเหตุผลและสอดคล้องเชื่อมโยงกันรับฟังได้ว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยมีเหตุ ขัดผลประโยชน์กับผู้ตายทั้งสอง ก่อนเกิดเหตุเพียง 1 วันเวลาประมาณ 17 นาฬิกา จำเลยได้ขอยืมอาวุธปืน เอช เค หมายเลข 080558 จากสืบตำรวจโทเทเวศไป วันรุ่ง ขึ้นคือวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 9 นาฬิกา คนร้ายก็ใช้อาวุธปืนกระบอกที่จำเลยยืม จากสืบตำรวจโทเทเวศไปนี้ยิงผู้ตายทั้งสองโดยคนร้ายใช้รถยนต์ปิกอัพสีเขียวยี่ห้อ ดัทสัน ซึ่งจำเลยใช้เป็นยานพาหนะประจำ เป็นยานพาหนะไปดักยิงผู้ตายและใช้เป็น ยานพาหนะในการหลบหนี พฤติการณ์ดังกล่าวฟังได้แล้วว่าจำเลยมาขอยืมอาวุธปืน ของสืบตำรวจโทเทเวศไปให้คนร้ายใช้ยิงผู้ตายทั้งสอง และได้มอบรถยนต์ปิกอัพซึ่ง จำเลยเคยใช้ประจำให้คนร้ายใช้เป็นยานพาหนะไปยังผู้ตายทั้งสองและใช้เป็นยาน พาหนะในการหลบหนีหลังจากฆ่าผู้ตายทั้งสองแล้วเป็นการให้การช่วยเหลือและให้ ความสะดวกแก่คนร้ายในการกระทำความผิดก่อนกระทำความผิด และคนร้ายก็ได้ใช้อาวุธ ปืนดังกล่าวยิงผู้ตายทั้งสองโดยใช้รถยนต์ดังกล่าวเป็นยานพาหนะในการกระทำความผิด จำเลยจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ที่จำเลย นำสืบปฏิเสธและอ้างที่อยู่นั้นไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ